

1500464-33.2020.8.26.0653

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARINA SILOS DE ARAUJO

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2209302/2020 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 8734882 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO

SUL, 331/20/708 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2209302 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO
SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DONIZETE DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande do Sul

Foro de Vargem Grande do Sul

1ª Vara

Av. Walter Tatoni, nº 343, Vargem Grande do Sul-SP - cep 13880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500464-33.2020.8.26.0653 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500464-33.2020.8.26.0653

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2209302/2020 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 8734882 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO

SUL, 331/20/708 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2209302 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO
SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DONIZETE DE ANDRADE

Juíza de Direito: Dra. MARINA SILOS DE ARAUJO

Vistos.

LEANDRO DONIZETE DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e nos artigos 163, parágrafo único, III, e 330, ambos do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, porque: 1) no dia 30 de março de 2020, por volta das 16h15, na Rua Joaquim Antônio da Silva esquina com a Rua Antônio Reis de Oliveira, Jardim São José, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 07 (sete) porções de cocaína,

pesando cerca de 13,5g (treze gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar; 2) nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, desobedeceu a ordem legal proferida por policiais militares; e 3) nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, deteriorou a viatura policial, tipo automóvel Chevrolet/Spin, cor branca, placas CDR 6691 - São Paulo/SP, identificação VTR I-24413, pertencente à Administração Pública Estadual.

Narra a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro pelas ruas desta cidade, utilizando-se da viatura de prefixo VTR I-24413, sendo que, ao adentrarem na Rua Joaquim Antônio da Silva, cruzamento com a Rua Antônio Reis de Oliveira (bairro Jardim São José), depararam-se com o denunciado, que conduzia uma motocicleta Honda/Falcon, cor cinza, placa DEQ 1909 - Casa Branca/SP e trazia uma terceira pessoa não identificada na garupa. Os policiais militares resolveram abordar Leandro (pessoa já conhecida dos meios policiais pela prática do tráfico ilícito de drogas) e deram-lhe voz de parada, bem como emitiram sinais sonoros e luminosos, o que não foi atendido. Na tentativa de fugir da abordagem policial, Leandro arrancou com a motocicleta e acabou colidindo com a viatura policial, danificando-a. Com o choque, tanto o denunciado como aquele indivíduo caíram no solo e empreenderam fuga a pé. Durante a fuga, Leandro retirou o capacete de sua cabeça e o lançou ao solo, não sendo possível abordá-lo, nem localizá-lo, naquele momento. Os agentes resgataram aquele capacete e, dentro forro, encontraram 07 (sete) pinos contendo cocaína e um aparelho celular.

Regularmente notificado (fls. 158), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 175/178) e a denúncia foi recebida (fls. 186/188), prosseguindo-se com regular citação e intimação (fls. 198).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o réu (fls. 200).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 200). Em memorial, a Defesa sustentou a ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição (fls. 202/208).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva procede em parte, uma vez que, apesar de estar demonstrada a autoria e a materialidade dos crimes, não há elementos suficientes que comprovem o intuito de traficância do acusado.

É o que se extrai do boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 04/06), do auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 09), do laudo de exame toxicológico (fls. 14/16), do laudo de exame pericial no bem danificado (fls. 147/153) e, ainda, da prova oral produzida.

Na Delegacia de Polícia, o réu disse que “na data dos fatos estava na condução de seu veículo HONDA/FALCON, placa DEQ1909, e enquanto estava parado no semáforo da Rua Joaquim Antônio da Silva com a Rua Antônio Reis de Oliveira, uma viatura da Polícia Militar colidiu com sua motocicleta, lançando-o ao chão. O interrogando conseguiu se levantar e saiu correndo, sendo certo que os policiais foram ao seu encalço e quando o estavam alcançando, o interrogando parou, jogou o capacete no chão e correu novamente, não sendo alcançado pelos policiais, abandonando a motocicleta e o capacete naquele local. Nega que estivesse acompanhado de outra pessoa naquela ocasião, bem como nega a propriedade dos entorpecentes apresentados, vindo a saber nesse momento que se trata de sete porções de cocaína.” (fls. 109). Em juízo, ouvido sob o crivo do contraditório e assegurada a ampla defesa, o acusado disse que estava em sua motocicleta parado no semáforo quando os policiais bateram a viatura na moto. Assustou-se e saiu correndo. Os policiais não lhe deram ordem de parada, pois, assim que bateram a viatura na motocicleta, empreendeu fuga imediatamente. Não estava com drogas. Jogou o capacete no posto de gasolina e continuou correndo. Não tinha droga em seu capacete.

Contudo, apesar da negativa do réu, a prova produzida é suficiente para comprovar que a droga lhe pertencia e que ele desobedeceu à ordem de parada, além de causar danos na viatura policial.

Márcio Henrique da Costa, policial militar, disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina quando, próximo a um semáforo, avistaram uma motocicleta de cor cinza ocupada por dois indivíduos. Reconheceram ser a motocicleta do réu, contra o qual havia denúncias. Ao perceber que seria abordado, o réu arrancou com a motocicleta e atingiu o para choque dianteiro da viatura, caindo ao solo. Na sequência, empreendeu fuga a pé em sentido ao autoposto Avenida, enquanto o passageiro seguiu em sentido contrário. Acompanhou o réu até certo ponto. Ele deixou o capacete no chão e continuou correndo. Acabou o perdendo de vista. Ao retornar, retiraram a motocicleta que ainda estava caída na rua. O policial Lasmar recuperou o capacete e nele havia sete pinos de cocaína. Naquela data, não conseguiram abordar o réu e o passageiro.

Alberto Antônio Lasmar Pollini, policial militar, disse que estavam em policiamento quando se depararam com uma motocicleta ocupada por dois indivíduos. Reconheceram aquela motocicleta como sendo de um indivíduo com envolvimento no tráfico de drogas. Deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos. O réu desobedeceu, colidiu com a viatura e caiu ao solo. Após, empreendeu fuga a pé. Em determinado momento da fuga, ele jogou o capacete no chão e fez menção de parar, mas continuou a fuga. Retornaram o local e apreenderam o capacete e o celular que estava ali próximo. Ao vistoriar o capacete, perceberam que nele havia algumas porções de cocaína. Assim, apresentaram a ocorrência na Delegacia.

Como se verifica, apesar de não ter confessado os crimes, nem a propriedade da droga, o réu admitiu que jogou o seu capacete durante a fuga. Essa admissão, portanto, é capaz de atribuir-lhe a propriedade das drogas apreendidas, já que foram localizadas dentro de seu capacete.

Entretanto, não está evidenciado o intuito de traficância, uma vez que a quantidade de porções, por si só, não é suficiente para demonstrar a mercancia ilícita, nem há outros elementos que permitam concluir pelo intuito de traficância do réu, tais como ato de venda, apreensão de petrechos para fracionamento e embalagem, dinheiro sem comprovação de origem lícita etc.

Portanto, estando demonstrada somente a propriedade da droga, mas não o dolo de traficar, impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Lado outro, estão plenamente provados os crimes de desobediência e dano em bem público.

No que diz respeito ao dano, o laudo pericial de fls. 147/153 é prova contundente de que a viatura policial foi deteriorada pela colisão provocada pelo réu, apresentando danos na placa de identificação, desalinhamento do para choque dianteiro e rachadura na entrada de ar do para choque (fls. 148). Não há dúvidas de que esses danos foram causados pelo réu, já que ele foi o único condutor que entrou em conflito com a Polícia naquela oportunidade.

Ademais, os policiais foram enfáticos ao afirmar que deram ordem de parada ao réu com sinais sonoros e luminosos, e, portanto, era necessário que ele obedecesse ao comando, já que teve ciência inequívoca da ordem policial. Não obstante, o acusado desobedeceu à ordem e empreendeu fuga, o que evidencia o conhecimento do dever de parada para abordagem.

Em suma, as provas dos autos demonstram, à saciedade, que o réu praticou as condutas típicas previstas no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e artigos 163, parágrafo único, III, e 330, ambos do Código Penal, impondo-se a sua condenação. Resta aplicar a pena.

No que diz respeito ao crime de posse de drogas, observo que a quantidade de droga apreendida com o réu é deveras pequena, de modo que a mera advertência sobre os efeitos das drogas mostra-se suficiente para o caso sub judice.

Assim, dentre as penas cominadas no artigo 28 da Lei de Drogas, observo que a pena de advertência sobre os efeitos da droga afigura-se adequada e suficiente à reprovação da conduta. Desnecessária a imposição de outra medida.

Quanto aos demais delitos (dano e desobediência), de acordo com o artigo 59 do Código Penal, constato que o réu ostenta maus antecedentes, cf. se extrai da certidão de fls. 136/140 (proc. 0000803-37.2018.8.26.0653, 0000984-

09.2016.8.26.0653), motivo pelo qual fixo cada uma das penas-base em 1/6 (um sexto)

acima do mínimo legal, ou seja, 07 (sete) meses de detenção 11 (onze) dias-multa pelo dano qualificado e 17 (dezessete) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa pela desobediência.

Prosseguindo, verifico que o réu é multirreincidente, conforme se extrai da certidão de fls. 136/140 (proc. 0000391-09.2018.8.26.0653, 0000469-03.2018.8.26.0653 0000960-78.2016.8.26.0653). Assim, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, e considerando que são três as condenações anteriores que tornam o acusado reincidente, majoro as penas-base em 1/4 (um quarto), perfazendo 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa pelo crime de dano qualificado e 21 (vinte e um) dias de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa pelo crime de desobediência.

Diante da ausência de outras circunstâncias modificadoras da pena, torno definitivas as sanções acima aplicadas, que, nos termos do artigo 69 do Código Penal, totalizam 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Diante da reincidência, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena. Pelo mesmo motivo, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, caput, §2º, alínea "b", e §3º do Código Penal.

O valor de cada dia-multa fixa fixado no mínimo legal.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, e assim o faço para, diante da desclassificação, CONDENAR LEANDRO DONIZETE DE ANDRADE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a sanção consistente em advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, e como incurso nos artigos 163, parágrafo único, III, e 330, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Diante da pena aplicada, e considerando que o artigo 28 da Lei 11.343/06 não prevê a hipótese de pena privativa de liberdade, o acusado poderá recorrer desta decisão em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as comunicações necessárias.

P.R.I.C.

Vargem Grande do Sul, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA